



نفاذ حقوق جائیداد برائے خواتین

ایکٹ، ۲۰۲۰ء

فہرست

مندرجات	دفعات
مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ	1
تعریفات	2
مختسب کے اختیارات	3
مختسب کو شکایت اس صورت میں کہ عدالت قانونی میں کوئی بھی کارروائیاں زیر سماعت نہ ہوں	4
خواتین وغیرہ کو تحویل قبضہ اور منتقلی ملکیت جائیداد	5
عدالتی ریفرنس	6
مختسب کو شکایت اس صورت میں کہ کارروائیاں عدالت قانونی میں زیر سماعت ہوں	7
نقصان کرایہ	8
تعمیل احکامات	9
افسران وغیرہ کا تقرر	10
امتناع امر منفصلہ	11
قواعد وضع کرنے کا اختیار	12

نفاذ حقوق جائیداد برائے خواتین ایکٹ، ۲۰۲۰ء

ایکٹ نمبر ۱۲ بابت ۲۰۲۰ء

[۲۰/فروری، ۲۰۲۰ء]

جائیداد میں خواتین کے ملکیتی حقوق کو محکم اور محفوظ بنانے

کا ایکٹ

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ خواتین کی ملکیتی جائیداد کے حصول اور ملکیت کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مذکورہ حقوق کو حراسیت، جبر، طاقت یا دھوکہ دہی کے ذریعے پامال نہیں کیا جائے گا؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- ایکٹ ہذا نفاذ حقوق جائیداد برائے خواتین

ایکٹ، ۲۰۲۰ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ دارالحکومت اسلام آباد پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تاوقتیکہ سیاق و سباق میں علاوہ ازیں مطلوب ہو، عبارات کے وہی

معنی ہوں گے جو بالترتیب بذریعہ ہذا انہیں تفویض کیئے گئے ہیں۔

(الف) ”مستغیث“ سے کوئی خاتون جو اپنی جائیداد کی حقیقت یا تحویل کی بابت استغاثہ دائر کرے

یا جس کے لیے کارروائیوں کا آغاز کیا جائے، مراد ہے؛

(ب) ”حکومت“ سے وفاقی حکومت مراد ہے؛

(ج) ”مختب“ سے مقام کار پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کا ایکٹ، ۲۰۱۰ء

(نمبر ۴ بابت ۲۰۱۰ء) کی دفعہ ۷ کے تحت تقرر کردہ مختب مراد ہے؛

(د) ”مقررہ“ سے قواعد کی رو سے مقررہ مراد ہے؛

(ه) ”جائیداد“ میں کوئی بھی منقولہ وغیرہ منقولہ جائیداد شامل ہے؛ اور

(و) ”قواعد“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد مراد ہیں۔

۳۔ مختب کے اختیارات:- اس ایکٹ اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تحت اختیارات،

کارہائے منصبی اور اتھارٹی سے مزید برآں، مختب، کو اس ایکٹ کی غرض کے لئے، وہی اختیارات، کارہائے منصبی اور اتھارٹی حاصل ہوگی جیسا کہ مقام کار پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کے ایکٹ، ۲۰۱۰ء (نمبر ۴ بابت ۲۰۱۰ء) میں تفویض کیئے گئے ہیں۔

۴۔ مختب کو شکایت اس صورت میں کہ عدالت قانونی میں کوئی بھی کارروائیاں

زیر سماعت نہ ہوں:- (۱) کوئی بھی خاتون جسے کسی بھی طریقے سے جائیداد سے محروم کیا گیا

ہو، مختب کو شکایت دائر کر سکتی ہے، اگر اس جائیداد کی نسبت عدالت قانونی میں کوئی بھی کارروائیاں زیر سماعت نہ ہوں:

مگر شرط یہ ہے کہ مختب، از خود تحریک پر یا کسی بھی شخص کی جانب سے بشمول غیر حکومتی تنظیم کے ذریعے دائر کردہ شکایت پر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت، خاتون کی جائیداد کی ملکیت یا قبضے سے متعلق کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، اگر اس جائیداد کی نسبت عدالت قانونی میں کوئی بھی کارروائی زیر سماعت نہ ہو۔

(۲) مختب ذیلی دفعہ (۱) کے تحت دائر کردہ شکایت کی ابتدائی تشخیص کرے گا، جس کے بعد وہ، اگر معاملے میں مزید چھان بین یا تحقیق مطلوب ہو، تو معاملے کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو بھیجے گا، جو، طلبی ریکارڈ کے بعد، اگر ضروری ہو، مستغیث کو یا اس کے مخالفین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے، سرسری انکوائری منعقد کرے گا اور پندرہ ایام کے اندر مختب کو رپورٹ جمع کروائے گا۔

(۳) اگر معاملے پر کسی تفصیلی چھان بین یا تحقیق یا شہادتوں کے قلمبند کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو کسی بھی ریکارڈ طلبی کے بعد، اگر ضروری اور مناسب متصور کرے، مختب دفعہ ۵ کے تحت احکامات جاری کر سکتا ہے۔

(۴) محتسب ذیلی دفعہ (۲) کے تحت رپورٹ کے موصول ہونے پر، مزید سرسری انکوائری منعقد کروا سکتا ہے اور مذکورہ ریکارڈ طلب کر سکتا ہے جیسا کہ وہ موزوں خیال کرے۔

(۵) محتسب متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ اور اپنی انکوائری کے نتیجے اور تجویز کو دہدو کرنے کے بعد، مستغیث اور اس کے مخالفین کو اعتراضات داخل کرنے کے لئے طلب کرے گا، جس کے بعد وہ سماعت کا انعقاد کر سکے گا، اور ترجیحاً ذیلی دفعہ (۱) کے تحت شکایت کے موصول ہونے کے ساٹھ ایام کے اندر دفعہ ۵ کے تحت احکامات جاری کرے گا۔

۵۔ خواتین وغیرہ کو تحویل قبضہ اور منتقلی ملکیت جائیداد:- (۱) دفعہ ۴ کی کارروائیوں

کے اختتام پر، اگر محتسب یہ تجویز کرتا ہے کہ مستغیث کو غیر قانونی طور پر اس کی جائیداد سے محروم یا بے دخل کیا گیا ہے، تو وہ ڈپٹی کمشنر یا کسی بھی ریاستی عہدہ دار یا کسی بھی نجی شخص کو ہدایت دے گا کہ وہ مستغیث کو اس کا قبضہ بحال کروانے یا اسے دینے یا جائیداد کی حقیقت کے لئے اقدامات اٹھائے، جس میں مذکورہ حقیقت کا مکمل کرنا شامل ہے۔

(۲) محتسب، جہاں موزوں سمجھے، پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج کو ایسی معاونت کے لئے ہدایت کر سکے گا جیسا کہ ذیلی دفعہ (۱) کے تحت صادر کردہ احکامات کے اطلاق کے لئے مطلوب ہو۔

(۳) متعلقہ ڈپٹی کمشنر سات ایام کے اندر محتسب کو اس کے احکامات کے اطلاق کی بابت ایک رپورٹ پیش کرے گا۔

۱۔ [۴) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت محتسب کے فیصلے کی رو سے کوئی بھی متاثرہ شخص، فیصلے کے

تیس دنوں کے اندر، صدر مملکت کو عرضداشت پیش کر سکے گا، جو اس پر ایسا حکم صادر کر سکے گا جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔]

۶۔ عدالتی ریفرنس:- (۱) دفعات ۴ اور ۵ میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اگر ابتدائی

جانچ پر، یا ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی وصولی پر یا محتسب کی جانب سے بذات خود مزید سرسری کارروائیوں پر، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معاملے کی تفصیلی تحقیقات، تفتیش یا شہادت کی تفصیلی ریکارڈنگ یا تفصیلی فیصلہ درکار ہے تو وہ بمع تمام اکٹھی کردہ رپورٹوں اور مواد کا ایک ریفرنس تشکیل دے گا اور اس کو ترجیحاً دفعہ ۴ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت شکایت کے موصول ہونے کے ساٹھ ایام کے اندر دیوانی عدالت میں جمع کرائے گا۔

(۲) کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر کے باوصف، عدالت دیوانی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت، استصواب کی بطور دیوانی مقدمہ سماعت کرے گی اور مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) اور متعلقہ قواعد کی اصطلاح میں مزید کارروائی کرے گی۔

۷۔ محتسب کو شکایت اس صورت میں کہ کارروائیاں عدالت قانونی میں زیر سماعت ہوں :-

(۱) جب کہ کسی خاتون کی جانب سے کسی دعویٰ کردہ ملکیتی جائیداد کی ملکیت یا تحویل کی نسبت عدالت قانونی میں کارروائیاں زیر سماعت ہوں، تو وہ اس ذیلی دفعہ کے تحت محتسب کو شکایت دائر کر سکتی ہے:

مگر شرط یہ ہے کہ محتسب، از خود تحریک پر یا کسی بھی شخص کی جانب سے بشمول غیر حکومتی تنظیم کے ذریعے دائر کردہ شکایت پر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت، خاتون کی جائیداد کی ملکیت یا قبضے سے متعلق کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس جائیداد کی نسبت عدالت میں کارروائیاں ہی کیوں نہ زیر تجویز ہوں۔

(۲) محتسب ذیلی دفعہ (۱) کے تحت دائر کردہ شکایت کی ابتدائی تشخیص کرے گا، جس کے بعد اُسے، اگر معاملے میں مزید چھان بین و تحقیق مطلوب ہو، تو معاملے کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو بھیج سکتا ہے، جو، طلبی ریکارڈ کے بعد، اگر ضروری ہو، مستغیث یا اس کے مخالفین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سرسری انکوائری منعقد کرے گا اور پندرہ ایام کے اندر محتسب کو رپورٹ جمع کروائے گا۔

(۳) اگر معاملے میں کسی مزید چھان بین، تحقیقات یا شہادت کے قلمبند کرنے کی ضرورت نہ ہو تو، محتسب، کسی بھی ریکارڈ طلبی کے بعد، اگر ضروری متصور کرے، عدالت قانون میں جہاں کے مقدمہ زیر سماعت ہو، رپورٹ دائر کر سکتا ہے، یہ تجویز کرتے ہوئے کہ عدالت میں کارروائیوں کو منسوخ کر دیا جائے یا بلا مشروط یا کسی بھی حکم عدالت کے تابع التواء میں رکھا جائے، اور محتسب کو عدالت کی جانب سے مجاز کیا جائے کہ وہ اس ایکٹ کے تحت مزید کارروائیاں کر سکے۔

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت رپورٹ دائر کرنے سے قبل محتسب مستغیث اور اس کے مخالفین کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے طلب کرے گا، اور سماعت کا انعقاد کرے گا اور احکامات جاری کرے گا، ترجیاً، سماعت کے تیس ایام کے اندر، جیسا کہ آیا محتسب ذیلی دفعہ (۳) کے تحت رپورٹ داخل کرے گا یا نہیں کرے گا۔

(۵) اس صورت میں کہ ذیلی دفعہ (۳) کے تحت محتسب رپورٹ داخل کرنے کا حکم جاری نہیں کرتا، تو وہ مستغیث کو عدالت قانونی میں کارروائیوں کی پیروی کا مشورہ دے سکتا ہے اور شکایت کو منسوخ کر دے گا۔

(۶) محتسب ذیلی دفعہ (۲) کے تحت رپورٹ کے موصول ہونے پر، مزید سرسری انکوائری منعقد کروا سکتا ہے اور مذکورہ ریکارڈ کے لیے طلب کر سکتا ہے جیسا کہ وہ موزوں خیال کرے۔

۸۔ نقصان کرایہ:- دفعہ ۵ کے تحت کارروائیوں کی انتہا پر، محتسب یہ بھی ہدایت کر سکتا ہے کہ مستغیث کو مذکورہ مستغیث کی جائیداد کے استعمال سے محروم کرنے والا شخص ادائیگی کرے گا، رقم اس کرایہ کے مساوی ہوگی جو کہ جائیداد کی رائج موجودہ مارکیٹ کی قدر سے حاصل کی جائے گی، اس عرصے کے لیے جس میں مستغیث کو مذکورہ جائیداد کے استعمال سے محروم رکھا گیا تھا۔

۹۔ تعمیل احکامات:- محتسب کسی بھی انتظامی ریاستی عہدیدار کو حکم دے سکتا ہے، جس میں متعلقہ ڈپٹی کمشنر شامل ہے جہاں کہ مستغیث کی جائیداد واقع ہے، کہ احکامات کی من و عن تعمیل کی جائے۔

۱۰۔ افسران وغیرہ کی تقرری:- اس ایکٹ کے اغراض و مقاصد کو عمل میں لانے کے لیے، وفاقی حکومت ایسے افسران کا تقرر کر سکے گی جیسا کہ مذکورہ قیود و شرائط پر مطلوب ہوں۔

۱۱۔ امتناع امر منفصلہ :- کسی بھی عدالت یا دیگر اتھارٹی کو اختیار سماعت حاصل نہیں

ہوگا۔۔۔

(الف) کسی بھی کی گئی کارروائی، یا جس کے کئے جانے کا ارادہ ہو، یا وضع کردہ حکم، یا کوئی بھی شے جس کا اس ایکٹ کے تحت کئے جانے، وضع کرنے یا انجام دینے کا منشاء ہو؛ یا (ب) محتسب کے حکم کے تحت یا اس کی ایما پر حکم امتناعی یا التواء عطاء کرنا یا کسی بھی قبل ازیں کارروائی کی بابت کوئی عبوری حکم دینا یا کوئی بھی انجام دی گئی شے یا جس کے انجام دینے کا ارادہ ہو یا جس کے انجام دینے کا منشاء ہو۔

۱۲۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار۔ وفاقی حکومت اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔



THE PAKISTAN CODE